

1504390-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... senhas do ofendido nos bancos. E também sabia do roubo anterior e dividiu tarefas com os outros agentes, devendo ser responsabilizado igualmente pelo roubo, mesmo que não haja certeza absoluta de que, presencialmente, esteve no ato do roubo. O mesmo corre com os outros agentes, se identificados: seriam responsabilizados pelos dois delitos, mesmo sem terem sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504390-65.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504390-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2050589/2022 - 91º D.P. CEASA, 23170175 - 91º D.P. CEASA, 2050589 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DANILO FERREIRA CAIRES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

DANILO FERREIRA CAIRES, qualificado a fls.10, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157 § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e no artigo 158, § 1º e § 3º, na forma do. artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque, em 21 de fevereiro, por volta das 20h00, na Rua Dominginhos, na cidade comarca de Osasco/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos, com ao menos outros dois indivíduos não identificados, terem subtraído para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, e com restrição de liberdade da vítima, o veículo VW Amarok, placas EOC-789, um aparelho celular iPhone 6s, e documentos pertencentes à vítima Roberto Yoshinari Furuya, conforme o boletim de ocorrência de fls.15/19.

DANILO FERREIRA CAIRES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado porque, em 21 de fevereiro de 2022,, por volta das 20h00 horas, no trajeto da Rua Dominginhos, na cidade e comarca de Osasco/SP, na Avenida José Maria da Silva, nº26-A, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de

desígnios e propósitos, com ao menos outros dois indivíduos não identificados, constrangeram, mediante violência, consistente em coronhadas, e grave ameaça exercida com arma de fogo, a vítima Roberta Yoshinari Furuya, com o intuito dela obter vantagens econômicas, e mediante restrição de sua liberdade, a lhes fornecer a senha de sua contas bancárias, condições necessárias para obtenção da vantagem econômica, cuja o valor será calculado oportunamente.

Conforme apurado, o denunciado, mediante prévio ajuste e agindo em unidade de desígnios e propósitos com os outros indivíduos não identificados, trafegaram em veículo de cor preta pela Rua Dominginhos, quando avistaram o ofendido conduzido o VM/Amarok, placas, EOC-7891.

Dessa forma, o denunciado e mais dois comparsas, então, desembarcaram do veículo e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, apossaram-se do automóvel da vítima, que foi colocada no banco do passageiro. Os acusados assumiram a direção do veículo, mantendo-a em seus poderes com sua liberdade restrita, e passaram a trafegar em direção a um barraco situado na favela do Jaguaré.

Ainda, durante o trajeto, o denunciado e o demais comparsas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular do ofendido e constrangeram-na a fornecer as senhas bancárias dos aplicativos de banco, tendo realizados transações financeiras.

Logo após, a vítima foi deixada no interior de um barraco na Favela do Jaguaré aos cuidados de Danilo, sendo que os outros comparsas evadiram-se na posse do veículo e do aparelho.

Desse modo, verificou-se que a ocorrência foi irradiada via COPOM dando conta de um sequestro em andamento barraco situado na Avenida José Maria da Silva nº 26, Favela do Jaguaré. Assim, a partir da descrição do barraco efetuada na denúncia, os policiais o encontraram, avistando indivíduos em seu interior.

Neste contexto, ao perceber a presença dos policiais, a vítima gritou “socorro” e os policiais ingressaram no barraco, resgatando a vítima, cuja liberdade estava restrita acerca havia cerca de uma hora, realizando a prisão em flagrantes. Por fim, durante o interrogatório em solo policial, o denunciado manteve-se em silêncio.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar. Em seguida, foi designada audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se a vítima e testemunhas e realizando-se o interrogatório do acusado.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia; com a agravante da pandemia; aumentos sequenciais decorrentes do concurso de agentes e restrição de liberdade com o uso da arma de fogo; concurso material com a extorsão qualificada e fixação do regime inicial fechado.

A Defensoria Pública pediu a absolvição com base no artigo 386, VII, do CPP. De forma subsidiária, pediu a absolvição do réu pelo delito de roubo majorado, por ter o acusado somente participado da guarda da vítima, sem ter concorrido para a subtração do veículo e dos pertences pessoais da vítima. Pediu pena mínima; aplicação da atenuante da confissão espontânea; aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, nos termos do art. 29, par. 1, do CP; afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo do roubo; afastamento da majorante referente à restrição da liberdade da vítima; reconhecimento do crime único de roubo, que absorveria a extorsão; afastamento da figura qualificada do artigo 158; afastamento das causas de aumento do par. 1, do art. 158, do Código Penal; regime inicial diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelos autos de prisão em flagrante e pelos Laudos de fls. 65 e seguintes.

A autoria é certa.

O réu ficou em silêncio na fase de inquérito policial. Judicialmente, disse que mora naquela comunidade há mais de 30 anos. Estava com problemas de uso de drogas e álcool e teve uma recaída, por isso, foi mandado embora de casa. Alugou este

barraco e estava usando drogas e álcool. Um amigo do réu disse que o ofendido estava devendo dinheiro para ele e se o réu ficasse com ele, lhe daria 1000 reais. Quarenta minutos depois, a polícia chegou. Negou ter agredido a vítima. Tem dois filhos e trabalhou como motoboy, ajudante de pedreiro etc. Nunca foi preso ou processado. Conhece seu amigo como Jorge. Tem 44 anos e mora em SP há 30 anos. A vítima Roberto reconheceu, em juízo, corretamente o réu como o número 1, dentre os três colocados para reconhecimento. Estava na Rua Dominginhos, que é estreita, tinham 4 pessoas em um carro, as quais desceram apontando armas para ele. Tiraram-no do carro e o colocaram no carro deles. Um saiu do carro e dirigiu a caminhonete dele. Ficaram ameaçando-o para dar a senha. Um deles deu um tiro que pareceu accidental. O agente que o ameaçou, estava com um revólver, mas mandavam ele olhar para o chão. No total viu quatro roubadores, inicialmente, depois, um saiu com o carro da vítima e três ficaram, outro saiu e dois foram ao cativeteiro com ele. O que estava no cativeteiro ficou esperando o ofendido, era outro, Ao todo, são cinco envolvidos. Foram levados itens de segurança do carro, celular, dinheiro (cerca de 200 reais). Foi ameaçado para fornecer as senhas, e deu as que lembrou. De um dos bancos, fez um pix à noite. Fizeram um empréstimo de quase cem mil e não deu tempo de fazer a transferência para a conta deles. O Banco não estornou um pix de 950 reais. Recuperou valores menores de pix por cartão, 300 reais e o veículo, achado depois de 2 dias pela seguradora. O carro ainda precisa de manutenção, será um prejuízo maior. Seu prejuízo total foi de dez mil reais, iphone, pix e franquia de 4 mil reais. O que ficou com a arma ao seu lado ficou ameaçando-o, dizia que iria jogá-lo em um buraco. Ficou com eles no máximo uma hora. No cativeteiro, ficou com o acusado de 40 a 50 minutos. Os roubadores não usavam máscara, estava meio escuro. O réu não usava máscara, não deixavam ele ver o rosto deles. Alguém denunciou e a polícia chegou ao local. No cativeteiro só ficou uma pessoa. O que ficou no cativeteiro não sabe se estava armado, fez ameaças verbais, falou palavrão. Os policiais o viram pela fresta. Quando a polícia chegou, estavam dentro do imóvel o réu e a vítima.

A testemunha de acusação Lucas Ferraz, policial militar, reconheceu o réu em audiência. Houve uma denúncia anônima no 190 de cárcere privado. Equipes foram ao local e identificaram onde era esse imóvel, um barraco. Ao bater na porta, ouviram um pedido de socorro. Viram a vítima e o réu Danilo, que estava fazendo a guarda da vítima. Ele confessou, ao ser abordado pelos policiais, mas não passou informações sobre os outros agentes. A vítima estava muito assustada. Não foi apreendida arma de fogo. Não havia nada de ilícito com o réu, mas, a vítima disse que as pessoas que o abordaram estavam armadas, que foi obrigada a dar as senhas do cartões e que tomou uma coronhada na cabeça. Não conhecia o acusado anteriormente. Não se lembra do que foi encontrado com o acusado. O réu informou que morava nas proximidades, mas não foi até a casa dele. Todos usavam câmara corporal.

A testemunha de acusação Lucas Soares, policial militar, reconheceu o réu em audiência. Houve uma denúncia anônima pelo COPOM, inclusive de que havia um peixe desenhado na casa. Viram pelo buraco da fechadura uma pessoa fazendo a guarda e outra deitada no colchão, que gritou socorro. Os dois foram colocados no chão e o réu confirmou que estava na guarda da vítima, que era a sua parte. Ele disse que os outros iriam tirar dinheiro. Não havia arma. O ofendido disse que foi ameaçado toda hora, inclusive com ameaças de morte, e que estavam armados. Não se lembra da vítima ter dito que levou coronhada. A vítima estava muito nervosa. Não conhecia o acusado anteriormente. Foi feito patrulhamento ao redor, sem êxito para encontrar outras pessoas. Não sabe se o réu morava nas proximidades, sua equipe não foi até a casa do acusado. Todos usavam câmara corporal. A vítima estava em um colchão, encolhida, e o réu guardando a porta. O réu não aparentava ter usado droga ou álcool.

Nestes termos, a prova acusatória autoriza a condenação nos termos da denúncia. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais em conjunto com os outros elementos colhidos, compõem um conjunto probatório apto a amparar a condenação. Acerca da relevância do depoimento da vítima já decidiu a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Nos crimes de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais o depoimento prestado, em juízo, pelo guarda municipal que diligenciou a ocorrência, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para aquela incriminar falsamente o acusado. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500126-22.2020.8.26.0633; Relator (a): Luís Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/04/2021; Data de Registro: 09/04/2021)". O réu admitiu que estava com a vítima, negando, entretanto, que soubesse do que havia ocorrido antes, pois, segundo alegou, foi contratado tão somente para "olhar" a vítima, que tinha uma dívida com a pessoa que o contratou. Ocorre que o acusado confessou aos policiais que sabia que os outros agentes estavam tirando dinheiro, no banco, e obviamente tinha plena ciência do que ocorreu anteriormente, até porque presenciou a chegada no barraco e as conversas para o uso das senhas do ofendido nos bancos. E também sabia do roubo anterior e dividiu tarefas com os outros agentes, devendo ser responsabilizado igualmente pelo roubo, mesmo que não haja certeza absoluta de que, presencialmente, esteve no ato do roubo. O mesmo corre com os outros agentes, se identificados: seriam responsabilizados pelos dois delitos, mesmo sem terem sido localizados no cativado quando a polícia chegou. O acusado foi preso dentro do barraco, que tinha condições precárias, a vítima foi achada deitada no local, e com muito medo. Portanto, afasto o pedido de participação de menor importância, que pretendia a sua responsabilização tão somente pelo delito de extorsão.

O réu participou de crime gravíssimo, em que a vítima foi arrebatada de seu próprio carro com violência, colocada em outro veículo, com superioridade numérica de agentes e uso de arma de fogo, foi agredida e ameaçada de morte, bem como privada de sua liberdade e colocada em um cativado enquanto era obrigada a fornecer todas as suas senhas, sem saber se sobreviveria ao final. Teve grande prejuízo financeiro, não recuperou seus bens e precisa consertar seu carro. Passou por terror psicológico. Foi salvo por intervenção da polícia, graças a testemunha anônima que presenciou o momento em que chegou ao cativado. As quadrilhas de pix têm feito inúmeras vítimas pelo Brasil, não sendo crível a alegação de inocência do acusado dentro deste esquema largamente noticiado pela imprensa, principalmente por se tratar de adulto de idade considerável, não de um rapaz chegando à puberdade.

A presença de vários agentes foi confirmada pela vítima, os quais dividiram as tarefas, o que foi descrito pelo ofendido de forma pormenorizada.

O uso de arma foi relatado pela vítima, e segundo a jurisprudência atual, não é necessária a apreensão da arma para o reconhecimento da causa de aumento.

O ofendido ficou cerca de uma hora com os acusados, durante o roubo e a extorsão somados, tempo relevante, sendo que a restrição da liberdade era necessária para a obtenção da vantagem econômica: o ofendido se viu obrigado a dar as suas senhas e a ficar com o réu para que não sustasse seus cartões de débito e de crédito. co para o reconhecimento da outra causa de aumento.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, em relação ao crime de roubo, fixo as penas bases no mínimo legal em, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, considerando os critérios norteadores previstos pelo artigo 59 do Código Penal. Em relação ao crime de extorsão, fixo as penas base no mínimo legal e 06 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, conforme os critérios norteadores previstos pelo artigo 59 do Código Penal.

O réu é primário. A confissão não pode ser acolhida como atenuante, somente disse que guardava o local em que o ofendido estava, sem admitir ciência do roubo anterior e da extorsão.

Na terceira fase, em relação ao crime de roubo majoro as penas em 1/3, considerando que crime foi praticado em concurso de agentes e restrição de liberdade, obtendo-se as penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ainda em relação ao crime de roubo, majoro as penas em mais 2/3 devido ao uso de arma de

fogo, chegando-se às penas de 08 anos, 10 meses, 20 dias, e pagamento de 22 dias-multa.

Em relação ao crime de extorsão, majoro a pena mínima da metade, considerando que o delito foi cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, nos termos do parágrafo primeiro do art. 158, do Código Penal, totalizando 09 anos de reclusão e o pagamento de 15 dias-multa.

Neste ponto, anoto que o tipo penal do parágrafo terceiro do art. 158, do Código Penal, não é autônomo, visto que é considerado explicativo de uma das formas de extorsão. O STJ considerou aplicáveis a esta qualificadora as majorantes do parágrafo primeiro do mesmo artigo. Neste sentido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158 , §§ 1º E 3º , DO CP . CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71 , PARÁGRAFO ÚNICO , CP . POSSIBILIDADE. 1. O § 3º do art. 158 do CP , introduzido pela Lei n. 11.923 /2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. 2. A Lei n. 11.923 /2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. 3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal , que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. 4. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal , que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. 5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155 , § 2º , do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. 6. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP . 7. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias - aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. 8. No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158 , § 3º , do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71 , parágrafo único , do CP). 9. Recurso especial provido.

RECURSO ESPECIAL RESp 1353693 RS 2012/0241293-6 (STJ) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Ademais, reconheço o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 22 dias-multa e de 09 anos de reclusão e o pagamento

de 15 dias-multa, chegando-se à pena cominada de 17 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão eo pagamento de 37 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado, único possível para este patamar. Impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Não se faculta ao réu apelo em liberdade, justificando-se a manutenção da prisão cautelar pelo reconhecimento do binômio necessidade- adequação da medida, considerando gravidade do delito, que envolveu grave ameaça e violência buscando-se através da medida a garantia da ordem pública.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

4- Ante exposto, julgo procedente a ação penal para condenar DANILO FERREIRA CAIRES, já qualificado nos autos, às penas de 17 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 37 dias-multa, no patamar mínimo, por infração aos artigo 157 § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I e artigo 158, § 1º e § 3º, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA